

LAUDO DE CALCULO REVISIONAL - EMPRESTIMO PESSOAL

Autora: ROSEMARY - Contrato 992000820936 (Emprestimo Resolve PN / Prorrogação) - Cenário A adaptado (sem cronograma de parcelas)

AVISO DE LEGIBILIDADE: a única prova analisada é uma captura de tela do aplicativo do banco. O campo **IOF** está ilegível (coberto pela marcação verde) e **não foi considerado**. Não constam na imagem: nome completo e CPF da autora, instituição financeira, valor líquido liberado ao cliente, número e valor de parcelas, CET e data da captura. Os cálculos abaixo são, portanto, **projecção provisória**.

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Autora	ROSEMARY (sobrenome e CPF não constam da imagem)
Vulnerabilidade	Beneficiária do INSS (n. do benefício 7212102572) - consumidor presumidamente idoso/aposentado ou pensionista; idade não informada
Produto / operação	EMPRESTIMO RESOLVE PN - tipo PRORROGAÇÃO; canal: PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
Contrato	992000820936, prorrogando o contrato 510023886
Data da operação	19/08/2026
Vencimento do contrato	01/06/2027 (286 dias, ~9,53 meses)
Forma de cobrança	Não informada (benefício INSS indica consignação; confirmar)

2. ESTRUTURA FINANCEIRA

Valor contratado / saldo devedor prorrogado	R\$ 2.453,07 (100% do valor e saldo rolado do contrato anterior)
Valor efetivamente liberado	R\$ 0,00 aparente: operação e mera rolagem de saldo, sem novo crédito evidenciado
IOF	ILEGÍVEL na imagem
Saldo devedor atual	R\$ 2.471,97 (+R\$ 18,90 sobre o prorrogado; data da captura desconhecida)
Contrato prorrogado 510023886	Saldo prorrogado R\$ 2.453,07 (total R\$ 2.453,07)

O saldo é capitalizado automaticamente, sem nova liberação de recursos, a taxa de 14,80% a.m. Pela projeção, em 286 dias o débito iria de R\$ 2.453,07 a **R\$ 9.144,42**, ou 3,73 vezes o saldo rolado.

3. TAXA PACTUADA x TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Indicador	Taxa mensal	Taxa anual
Pactuada (informada)	14,80%	423,96% (conferida: 423,97%)
Média Bacen ago/2026 (SGS 25464)	6,39%	110,29% (efetiva)
Regua de 1,5x a média	9,58%	199,93%
Duodecuple da pactuada (12 x 14,80%)	177,60%	vs. 423,96% declarada

Sobretaxa: 14,80% / 6,39% = **2,32 vezes** a média (+131,61%). A taxa supera em 54,41% a própria regua de 1,5x (9,58%), configurando abusividade (Tema 27/STJ; zona de 1,0-1,5x afastada). **Anatocismo:** o duodecuple (177,60%) diverge da anual declarada (423,96%) em 2,39 vez, demonstrando capitalização composta (Sumulas 541/STJ e 121/STF); a cláusula expressa de capitalização não foi vista na imagem. Taxa implícita de operação não conferida: sem prestação/prazo não há como resolver a Price.

4. RECALCULO PELA TAXA MÉDIA - PROJEÇÃO

Item	Pactuada 14,80%	Média 6,39%
Saldo base em 19/08/2026	R\$ 2.453,07	R\$ 2.453,07
Saldo projetado em 01/06/2027 (juros compostos, 9,53 m)	R\$ 9.144,42	R\$ 4.427,56
Valor incontroverso (projetado)		R\$ 4.427,56
Excesso projetado (nominal)		R\$ 4.716,86

Não há parcelas vincendas identificadas; o pedido de tutela deve limitar qualquer desconto ao saldo recalculado pela média, a ser fixado após exibição do cronograma.

5. MEMORIA DE CALCULO - REPETICAO DO INDEBITO

Nao ha parcelas descontadas comprovadas na imagem; portanto **nao ha repeticao liquida ate o momento**. IPCA (SGS 433) disponivel desde a competencia da operacao: ago/2026 = -0,32% (indice negativo, sem correcao relevante; set/2026 ainda nao divulgado na consulta). A tabela parcela a parcela fica pendente do cronograma e dos extratos. Abaixo, simulacao ilustrativa do excesso projetado, caso o debito se concretize integralmente em 01/06/2027 sem correcao.

Excesso projetado (simples)	Indebito em dobro (art. 42, p.u., CDC)
R\$ 4.716,86	R\$ 9.433,71

6. SINTESE CONCLUSIVA

Saldo prorrogado	R\$ 2.453,07
Saldo projetado pactuado em 01/06/2027	R\$ 9.144,42
Incontroverso projetado (6,39% a.m.)	R\$ 4.427,56
Prejuizo simples projetado	R\$ 4.716,86
Prejuizo em dobro projetado	R\$ 9.433,71
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00 dano moral)	R\$ 19.433,71

Observacoes estrategicas: (i) prorrogacao automatica em cadeia: exigir exibicao do contrato 510023886 e de todos os anteriores (arts. 396-400 CPC), pois o saldo rolado ja pode conter juros capitalizados; (ii) verificar se houve consentimento para a prorrogacao automatica e ausencia de liberacao de credito (venda casada / pratica abusiva, art. 39, CDC); (iii) hipervulnerabilidade de beneficiaria do INSS (art. 39, IV, CDC; Estatuto da Pessoa Idosa se aplicavel); (iv) cabe ao advogado a definicao final do valor da causa. Valor revisional definitivo depende do cronograma de parcelas.

Nota de coerencia: harmonizar o pedido de 'juros simples' com a metodologia: readequacao a taxa media do Bacen pelo Sistema Francês, vedada capitalizacao superior a media.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS): parametro da taxa media do mes da contratacao. b) Sistema Frances mantidos principal e prazo; aqui, como nao ha prestacao, aplicou-se capitalizacao mensal ao saldo. c) Sumula 43/STJ: correcao monetaria desde o efetivo prejuizo. d) Art. 42, p.u., CDC e EAREsp 676.608/RS: devolucao em dobro. e) Juros de mora nao integram a memoria (incidem da citacao, em liquidacao).

8. FONTES E PREMISSAS

Series SGS: 25464 (taxa media PF credito pessoal nao consignado, competencia 08/2026 = 6,39% a.m.) e 433 (IPCA). URL: <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.25464/dados?formato=json&dataInicial=01/08/2026&dataFinal=07/10/2026>. Obs.: se o contrato for consignado INSS, a serie especifica (25465) pode ser mais adequada e produzir media diferente - conferir. Premissa: inadimplencia/ausencia de pagamento ate o vencimento, ou pagamento unico em 01/06/2027 (a confirmar com extrato/contracheque/HISCRE). Base de calculo: saldo prorrogado de R\$ 2.453,07, sem IOF (ilegivel). Valores sujeitos a conferencia por pericia contabil e a atualizacao dos indices na data do ajuizamento.

Gerado em 07/10/2026